宝安石岩深圳市鼎之杰实业有限公司“9·3”一般车辆伤害事故调查报告

2023年9月3日，宝安区石岩街道大光明工业区深圳市鼎之杰实业有限公司发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失130万元。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市市场监督管理局宝安监管局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安石岩深圳市鼎之杰实业有限公司“9·3”一般车辆伤害事故是一起因人员违章操作，生产经营单位及主要负责人安全管理不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关概况

1. 事故发生单位概况

深圳市鼎之杰实业有限公司（以下简称鼎之杰公司），统一社会信用代码：91440300MA5EE6UP73，成立日期：2017年3月20日，法定代表人：梁梓杰，主体类型为有限责任公司，注册资本为300万元人民币，住所：深圳市宝安区石岩街道大光明工业区原家具厂A栋厂房，经营范围：国内贸易、经营进出口业务、预包装食品的销售、进口食品的销售。

2. 事故相关单位概况

大光明塑胶电子制品（深圳）有限公司（以下简称大光明公司），统一社会信用代码：914403006188235942，成立日期：1990年3月14日，法定代表人：林世英，类型为有限责任公司（台港澳非法人经济组织独资），注册资本为4000万港元，住所：深圳市宝安区石岩街道办上屋居委光明路24号，经营范围：生产经营塑胶五金玩具、电子玩具、塑胶器皿及模具和胶片成型制品及增加生产收录机、录音机、电话及木制家具。

3. 事故相关概况

大光明公司把厂房出租给深圳市佳任五金有限公司、深圳市嘉禾杰皮件制品有限公司、深圳市潇源科技有限公司等52家公司，其中包含鼎之杰公司。大光明公司设立了大光明工业区管理处，负责大光明工业区物业管理工作。

2022年8月12日，大光明工业区管理处作为甲方与乙方鼎之杰公司签订了《厂房租赁合同》，合同约定租赁期限从2022年7月1日起至2024年6月30日止。同时，双方签订了《厂房出租安全协议书》《消防、治安安全告知书》，规定了双方职责。

4. 涉事设备使用人员情况

吴源，鼎之杰公司员工、涉事叉车驾驶者，持有沈阳市于洪区市场监督管理局颁发的《特种设备作业人员证》(以下简称叉车操作证)，签发日期：2022年02月，有效期：2026年02月。

黄泽阳，涉事摩托车驾驶者，持有《机动车驾驶证》准驾车型C1D，有效期限2021-12-02至2027-12-02，增驾D（以下简称摩托车驾驶证），实习期至2023年12月04日。

5. 设备概况

涉事叉车车牌为场内粤B01450，设备为内燃平衡重式叉车，属特种设备，产品型号为CPCD30，车架编号为170807186，登记证编号为厂4403014743，额定起重量为3000kg，起升高度为3000mm，最大运行速度为19km/h。涉事叉车在2022年12月08日进行了叉车定期（首次）检验，检验报告结论为合格，下次检验日期为2023年12月。

涉事摩托车车牌为粤KW1U37，品牌：新大洲-本田牌，整车型号：SDH175-10，发动机实际排量184mL，整车整备质量142kg。车架号：LALPJLA08N3301796。

6. 事故单位安全管理情况

（1）有关人员情况

梁梓杰，鼎之杰公司法定代表人、主要负责人，负责公司全面管理工作。

林栋进，鼎之杰公司经理，分管公司业务，后勤工作。

吴源，鼎之杰公司员工、涉事叉车驾驶者，负责公司叉车驾

驶。

（2）安全管理情况

①相关安全管理情况

鼎之杰公司向调查组提供了《厂内叉车安全管理规定(试行)》《叉车定期（首次）检验报告》《特种设备使用登记证》《叉车安全操作规程》及安全教育培训等安全管理文件。

②安全管理不到位情况

鼎之杰公司的《叉车安全操作规程》未按照《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》中“遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；车辆转弯、进出库门等须减速行驶；叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶”的规定进行编制[1]。

未督促吴源严格执行本单位《叉车安全操作规程》中“空载时货叉距地面10-20cm；在交叉或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车”的规定[2]。

鼎之杰公司梁梓杰未制定本单位安全生产教育和培训计划[3]，对吴源实施安全生产教育和培训仅6小时[4]，未保证吴源熟悉叉车

---

[1] 《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》(TSG 81—2022) 5.1.4 使用单位应当制定安全操作规程，并且在本单位贯彻实施。安全操作规程至少包括以下内容：(2)遵守作业场所内的限速规定，严禁超速行驶；(5)车辆转弯、进出库门等须减速行驶；(7)叉车司机视线不良或者受阻时，倒车低速行驶或者在专人指挥下低速行驶。

[2] 《叉车安全操作规程》第四条：(2)空载时货叉距地面10-20cm；载货行驶时货件离地高度不得大于50cm，起升门架须后倾度应适当。(6)在交叉或狭窄路口，应小心慢行，并按喇叭随时准备停车。

[3]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组三级安全培训教育。 生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

[4]《生产经营单位安全培训规定》第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

安全操作规程[5]。

（二）事故相关单位及相关概况

1. 事故相关单位安全管理情况

（1）有关人员情况

李剑川，大光明工业区管理处经理，负责物业全面管理工作。

（2）安全管理情况

①相关安全管理情况

大光明公司向调查组提供了《企业交通安全管理工作制度》《外来人员、车辆管理规定》《交通安全管理》《机动车管理规定》《生产安全事故应急预案》等安全管理文件，在工业园区设置了限速 15km/h 的标识牌（见图 1）。



图 1 工业园区设置的限速 15km/h 标识牌

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。……。

②安全管理不到位情况

大光明公司虽设置了限速15km/h的标识牌，但未及时发现并消除园区内车辆超速行驶的生产安全事故隐患；未发现并消除园区内车辆乱停乱放的隐患，导致园区道路视线受阻[6]。

（三）事故发生经过及现场情况

1. 事故发生经过

2023年9月3日14时许，鼎之杰公司有一车货物运送到仓库，需在仓库门口外的园区通道上进行卸货作业，于是吴源在三名搬运师傅的协助下，使用叉车进行卸货。一直工作到16时25分，货物剩下最后一卡板时，吴源一边驾驶涉事叉车一边提升货叉从仓库向货车车厢门处行驶。在行驶的过程中，黄泽阳（未佩戴安全头盔）驾驶涉事摩托车从叉车左方撞向叉车的货叉上，黄泽阳被掀翻倒地，摩托车继续向前行驶，直至撞上工业园区大门上停止。

2. 事故现场情况

地面上遗留摩托车驾驶者一双拖鞋（见图2）；装卸作业使用的涉事叉车由北向南行驶（见图3）；现场测得涉事叉车的货叉距离地面的高度约为1.25米（见图4）；涉事的摩托车由东向西行驶（见图5）；仓库门口停放两台货车及正在卸货的货车（见图6）。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。



图 2 地面上遗留摩托车驾驶者一双拖鞋



图 3 涉事叉车车牌号为（场内）粤 B•01450



图 4 现场测得涉事叉车的货叉距离地面的高度约为 1.25 米



图 5 涉事的摩托车由东向西行驶，车牌号为粤•K W1U37



图 6 仓库门口停放两台货车及正在卸货的货车

3. 事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。黄泽阳，男，20 岁，广东省汕尾市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)，事故造成的直接经济损失约人民币 130 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，吴源停车后立即扶着黄泽阳，并呼叫现场人员报警，现场人员在 16 时 26 分许拨打了 120 医疗急救中心电话，16 时 33 分许拨打了 120 报警求救电话。医护人员到达现场后将黄泽阳转移到医院抢救，18 时 49 分石岩人民医院抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接到报警后，石岩街道应急管理办、龙腾社区及石岩派出所等有关部门相继赶往现场进行应急处置。经初步了解后，石岩街

道办将该事故情况上报给区总值班室，区应急管理局立即组织人员到事故现场进行调查处置。

（三）事故善后情况

石岩街道办积极组织协调善后工作。鼎之杰公司与黄泽阳家属达成了赔偿协议。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测鉴定，认定事故直接原因是：吴源安全意识淡薄，未认真观察道路情况，在明知视野受阻的情况下，未减速，确定安全后慢速通过[7]；驾驶叉车行驶的同时仍提升货叉[8]。黄泽阳安全意识淡薄，未认真观察道路情况，在未佩戴安全头盔的情况下[9]，驾驶摩托车超速行驶，在驾驶摩托车到鼎之杰公司仓库门口前园区道路时撞上正在

---

[7]《工业车辆使用操作与维护安全规范》（GB／T 36507-2018）4.5.1.6 操作者应对运行路段的概况有足够的了解，特别应注视行车方向。运行中应确保该运行路段未被占用。在转弯时如果附近有其他车辆或行人，以及在十字路口和其他视线受阻的场合，操作者应发出声响警示信号，并减速／停车，确认安全后慢速通过。

[8]《工业车辆使用操作与维护安全规范》（GB／T 36507-2018）4.5.1.13 工业车辆运行时，载荷或载荷搬运装置应保持在足以通过道路表面和局部障碍物的最低运行高度（除越野叉车外，一般起升高度不大于 300 mm），若有可能，后倾载荷，缩回门架／货叉（适用于前移式叉车）。除了堆垛作业外，不得起升载荷。此规定不适用于可带起升载荷运行的工业车辆。

[9]《中华人民共和国道路交通安全法》 第五十一条 机动车行驶时，驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带，摩托车驾驶人及乘坐人员应当按规定戴安全头盔。

行驶的叉车货叉，造成本起事故。

（一）直接原因分析

1. 涉事叉车司机吴源未认真观察道路情况，在出库时明知视野被停放在仓库门口货车遮挡的情况下，未按照《场(厂)内专用机动车辆安全技术规程》的要求减速，确认安全后慢速通过；未按照《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》在进出仓库时最高速度为 5km/h 的规定驾驶叉车行驶[10]；在叉车行驶时提升货叉至 1.25 米。

2. 涉事摩托车司机黄泽阳安全意识淡薄，未认真观察道路情况，在未佩戴安全头盔、穿戴拖鞋的情况下，驾驶摩托车超速行驶，在驾驶摩托车到鼎之杰公司仓库门口前园区道路时撞上正在行驶的叉车货叉。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1. 广东德方司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所[2023]病鉴字第 155 号）鉴定意见：死者黄泽阳符合外界钝性暴力致闭合性胸部损伤（尤其心、肺破裂）引发急性心包填塞、创伤失血性休克死亡。

2. 经深圳市质量安全检验检测研究院对涉事叉车进行勘验并出具勘验结论：涉事叉车转向性能、制动性能（行车制动）、安全保护与防护装置（喇叭、倒车警示装置）、行驶系统（轮胎）、电气和控制系统（前照灯、转向灯）均符合要求。经广东南天司

[10] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-2008）6.4.2 机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合表 4 的规定。进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站……最高行驶速度为 5km/h。

法鉴定所对涉事叉车鉴定并出具的鉴定意见：场内粤 B01450 号叉车的行驶速度约为 8km/h。

3. 经广东南天司法鉴定所对涉事摩托车粤 KW1U37 进行鉴定并出具意见：粤 KW1U37 号摩托车转向系、制动系、行驶系、照明信号装置符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）中的相关规定；涉事摩托车的行驶速度范围约为 28km/h-31km/h。

（三）间接原因

1. 鼎之杰公司对吴源三级教育培训时长不足，未保证吴源熟悉叉车的安全生产规章制度和安全操作规程；未督促吴源严格执行本单位的叉车安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除吴源违规驾驶叉车作业的事故隐患。

2. 鼎之杰公司梁梓杰制定实施本单位安全生产教育和培训计划不到位；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除吴源违规驾驶叉车作业的生产安全事故隐患。

3. 大光明公司作为园区出租方，对园区的交通安全统一协调、管理不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

黄泽阳安全意识淡薄，未认真观察道路情况，在未佩戴安全头盔的情况下，驾驶摩托车超速行驶，在驾驶摩托车到鼎之杰公司仓库门口前园区道路时撞上正在行驶的叉车货叉，应对本起事

故负直接责任。鉴于其在本起事故中已死亡，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

吴源安全意识淡薄，未认真观察道路情况，在明知视野受阻的情况下，未减速，确定安全后慢速通过；驾驶叉车行驶的同时仍提升货叉，应对本起事故负直接责任，其行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故责任人员的行政处罚建议

鼎之杰公司梁梓杰未制定本单位安全生产教育和培训计划，实施安全生产教育和培训时长不足；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除吴源违规驾驶叉车作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对事故责任单位的行政处罚建议

1. 鼎之杰公司对吴源三级教育培训时长不足，未保证吴源熟悉叉车的安全生产规章制度和安全操作规程；未督促吴源严格执行本单位的叉车安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除吴源违规驾驶叉车作业的事故隐患，应对本起事故负管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 大光明公司未及时发现并消除园区内车辆超速行驶的生产安全事故隐患；未发现并消除园区内车辆乱停乱放的隐患，应承担园区交通安全统一协调、管理不到位的责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）政府特种设备安全监管部门为深圳市市场监督管理局宝安监管局（以下简称市场监督管理局宝安监管局）

1. 2023 年，市场监督管理局宝安监管局制定印发《市市场监管局宝安监管局关于印发 2023 年度特种设备常规监督检查计划的通知》，对宝安区 1145 家特种设备使用单位按照《特种设备安全监督检查办法》规定的内容开展日常监督检查。

2. 2023 年，市场监督管理局宝安监管局制定印发《宝安区 2023 年度叉车安全隐患排查整治“回头看”方案》，开展宝安区叉车安全隐患整治“回头看”，截至 9 月 15 日，专项累计出动执法 231 人次，回头看使用单位 373 家，叉车数量 475 台，发现隐患 4 台，已整改隐患 4 台；截至 2023 年 9 月 15 日共办理叉车违法案件 9 宗。截至 9 月 15 日，市场监督管理局宝安监管局共立案查处特种设备违法行为 63 宗，罚没款 96 万元，其中，叉车违法行为立案 9 宗。

3. 市场监督管理局宝安监管局于 2023 年 1 月 4 日对鼎之杰公司使用的特种设备(叉车)进行排查，建立“一车一人”台账、叉车持证司机台账，同时向鼎之杰公司发放了《驾驶叉车“十不

准”告知书》《叉车使用单位安全生产承诺书》并由该公司法定代表人签收确认。

（二）政府部门属地安全监管单位为宝安区石岩街道办事处（以下简称石岩街道办）

1. 石岩街道安委办制定了《石岩街道党政部门及有关单位安全生产管理工作职责规定》，进一步健全完善各类安全监管制度，厘清工作职责和治理机制。

2. 2023 年以来，石岩街道办应急管理办对辖区叉车相关伤害重点风险企业开展隐患排查整治，共排查企业 54 家，整改隐患 62 条。同时，督促企业切实履行主体责任，推动企业开展智慧叉车建设。

3. 事故发生企业为黄色企业[11]，根据指引要求需每半年巡查一次。巡查员分别于 2023 年 3 月 14 日、6 月 28 日、8 月 17 日、9 月 3 日、9 月 5 日对涉事企业涉及制度建设、货物堆放、消防、特种设备等内容进行了安全巡查并下发巡查文书。

六、事故主要教训

企业及管理人员履行安全生产职责不到位，对特种作业人员安全生产教育和培训不足，未及时消除员工违规作业的生产安全事故隐患。员工安全意识淡薄，在明知视野受阻的情况下，驾驶叉车行驶的同时仍提升货叉作业。

七、事故整改和防范措施

[11] 根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求,红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次,黄色企业每半年巡查一次,蓝色企业每年巡查一次。

（一）鼎之杰公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立健全安全生产责任制，严格落实各项安全生产管理制度，健全公司安全生产规章制度和操作规程，完善公司安全生产条件；

2. 加强对特种作业人员的安全教育和培训，提高员工安全意识，督促员工严格遵守公司的安全生产规章制度和操作规程；

（二）大光明公司应加强对工业园区的监督管理，对进入园区人员的宣讲交通安全管理规定，加强对承租单位安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）石岩街道办及特种设备安全监管部门应以此为戒，要切实落实好监管责任。加强对工业园区的特种设备安全监管力度，督促各方严格执行安全管理规定，落实安全措施，保障生产安全，防范此类事故再次发生。